

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1306/2536

นาย ชีรพันธุ์ สุจริตกุล
นาง นงลักษณ์ สุริย พันธุ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

การขอไม่ให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่เป็นการร้องขอ
คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา แต่เป็นการขอละเลาการบังคับในระหว่าง
อุทธรณ์อันเป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งแล้วคำสั่งของ
ศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดคู่ความจะฎีกาโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์มิได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าทางพิพาทอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่
32093 ตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 4378 และ 4379 ของโจทก์ ให้
จำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งห้าไม่ไป
ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นเครื่องแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยทั้งห้ารื้อถอนรั้ว สิ่ง
กีดขวางและสิ่งก่อสร้างในทางภาระจำยอมออกให้หมด และทำให้ทางภาระจำยอมอยู่
ในสภาพเรียบร้อย

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องว่า อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะให้จำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 32093 แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนที่ให้หรือถอนรั้ว สิ่งกีดขวาง และสิ่งก่อสร้างในที่ดินดังกล่าว ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

จำเลยทั้งห้าฎีกาว่า การรื้อถอนรั้ว สิ่งกีดขวางและสิ่งก่อสร้างนั้น จำเลยทั้งห้าสมควรจะได้รับการทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์อันเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของจำเลยทั้งห้าไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาคดีนี้ถึงที่สุด

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามฎีกาของจำเลยทั้งห้าเท่ากับเป็นการขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลอุทธรณ์ในส่วนที่ไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งห้าทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ และขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่เป็นการร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา คำสั่งที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งแล้ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดคู่ความจะฎีกาโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์มิได้ คำสั่งคำร้องของศาลฎีกาที่จำเลยทั้งห้าอ้างมาในฎีกาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์คู่ความในระหว่างพิจารณาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งห้าซึ่งโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งห้า

(เสมอ อินทศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุตตะตา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ